Приложение № 1
к приказу от 10.06.2021г. № 21

ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЛКОМСЕРВИС»

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) разработана Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилкомсервис» (далее - Оператор) в целях исполнения требований Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Политика определяет основные принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных Оператором и обеспечивает защиту прав субъектов персональных данных при обработке их персональных данных.

Политика разработана с учетом требований Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области персональных данных.

Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов, регламентирующих у Оператора вопросы обработки персональных данных работников Оператора и других субъектов персональных данных.

1.2. Основные понятия, используемые в Политике.

- *персональные данные* – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
- *оператор персональных данных (оператор)* – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
- *обработка персональных данных* – любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе:
  - сбор;
  - запись;
  - систематизацию;
  - накопление;
  - хранение;
  - передача данных;
  - уточнение (обновление, изменение);
  - извлечение;
  - использование;
  - уничтожение.
- *автоматизированная обработка персональных данных* – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
- *распространение персональных данных* – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;
- *предоставление персональных данных* – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
- *блокирование персональных данных* – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

- *уничтожение персональных данных* – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

- *обезличивание персональных данных* – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

- *информационная система персональных данных* – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

- *трансграничная передача персональных данных* – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

1.3. Основные права и обязанности субъекта(ов) персональных данных.

- субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

- принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы разрешается только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных.

- субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

- субъекты персональных данных имеют право на отзыв согласия на обработку персональных данных;

- если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.4. Основные права и обязанности Оператора персональных данных.

- осуществлять обработку персональных данных субъектов персональных данных исключительно в целях оказания законных услуг;

- не получать и не обрабатывать персональные данные субъектов персональных данных о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных законом;

- предоставлять доступ к своим персональным данным субъекту персональных данных или его законному представителю при обращении либо при получении запроса, содержащего номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта или его законного представителя. Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены субъекту в доступной форме.

- ограничить право субъекту персональных данных на доступ к своим персональным данным, если предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц.

- обеспечить хранение и защиту персональных данных субъекта персональных данных от неправомерного их использования или утраты.

- в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними оператора при обращении или по запросу субъекта персональных данных или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных оператор обязан осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки.

- в случае подтверждения факта недостоверности персональных данных оператор на основании документов, представленных субъектом персональных данных или его законным представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные и снять их блокирование.

- в случае выявления неправомерных действий с персональными данными оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

- в случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами, и уведомить об этом субъекта персональных данных или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

2. Принципы и цели обработки персональных данных.

ООО УК «Жилкомсервис», являясь оператором персональных данных, осуществляет обработку персональных данных работников Оператора и других субъектов персональных данных, не состоящих с Оператором в трудовых отношениях.

2.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется с учетом необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников Оператора и других субъектов персональных данных, в том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе следующих принципов:

- обработка персональных данных осуществляется Оператором на законной и справедливой основе;
- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по

отношению к заявленным целям их обработки;

• при обработке персональных данных обеспечиваются точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператором принимаются необходимые меры либо обеспечивается их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных;

• хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных.

2.2. Обработка персональных данных Оператором осуществляется в целях:

• обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных актов Оператора;

• кадрового административно-хозяйственного обеспечения деятельности организации;

• осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных законодательством Российской Федерации на Оператора, в том числе по предоставлению персональных данных в органы государственной власти, в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также в иные государственные органы;

• осуществления договорных отношений с субъектами персональных данных;

• предоставления услуг населению по обслуживанию многоквартирных домов;

• осуществления работы с заявлениями (жалобами) и обращениями граждан, собственников квартир и нежилых помещений;

• регулирования трудовых отношений с работниками Оператора (содействие в трудоустройстве, обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы, обеспечение сохранности имущества);

• предоставления работникам Оператора и членам их семей дополнительных гарантий и компенсаций, в том числе негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного медицинского страхования, медицинского обслуживания и других видов социального обеспечения;

• защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъектов персональных данных;

• подготовки, заключения, исполнения и прекращения договоров с контрагентами;

• обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Оператора;

• формирования справочных материалов для внутреннего информационного обеспечения деятельности Оператора;

• исполнения судебных актов, актов других органов или должностных лиц, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

• осуществления прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами Оператора, или третьих лиц либо достижения общественно значимых целей;

• в иных законных целях.

3. Правовые основания обработки персональных данных.

Правовым основанием обработки персональных данных является совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку персональных данных.

3.1. Политика Оператора определяется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при обработке в информационных системах персональных данных",
- Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 "Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность";
- Устав организации;
- Типовой договор на обслуживание жилых и нежилых помещений;
- Согласие на обработку персональных данных;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы уполномоченных органов государственной власти.

3.2. В целях реализации положений Политики Оператором разрабатываются соответствующие локальные нормативные акты и иные документы, в том числе:
- Положение об обработке и защите персональных данных;
- Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных;
- Правила работы с обезличенными данными;
- иные локальные нормативные акты и документы, регламентирующие у Оператора вопросы обработки персональных данных.

4. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных.

К категориям субъектов персональных данных могут быть отнесены, в том числе:
4.1. Сотрудники (работники) оператора, бывшие сотрудники (работники), кандидаты на замещение вакантных должностей, а также родственники сотрудников (работников);
4.2. Граждане, собственники жилых и нежилых помещений, и их законные представители;
4.3. Клиенты и контрагенты Оператора (физические лица);
4.4. Представители/работники клиентов и контрагентов Оператора (юридических лиц).

В отношении категории, указанной в пункте 4.1 (за исключением родственников сотрудников (работников)), обрабатываются:
– фамилия, имя, отчество;
– год рождения;
- месяц рождения;
- дата рождения;
- место рождения;
– адрес;
– семейное положение;
- социальное положение;
– образование;

- профессия;
- пол;
- гражданство;
- номера телефонов (мобильного, домашнего);
– паспортные данные;
- гражданство;
– сведения о трудовом и общем стаже;
– сведения о воинском учете;
- сведения об образовании;
- сведения о составе семьи;
- ИНН;
- СНИЛС.

Персональные данные ближайших родственников сотрудников (работников) обрабатываются в объеме, переданном сотрудником (работником) и необходимом для предоставления гарантий и компенсаций работнику, предусмотренных трудовым законодательством:

– фамилия, имя, отчество;
– год рождения;
– степень родства.

Обработка персональных данных ближайших родственников сотрудников (работников) в объеме, предусмотренном унифицированной формой Т2 не требуется. В иных случаях требуется получение Оператором согласие на обработку персональных данных.

В отношении категории, указанной в пункте 4.2., обрабатываются:
– фамилия, имя, отчество;
– дата рождения;
- место рождения;
– адрес;
– паспортные данные;
- семейное положение;
- адрес электронной почты;
- гражданство;
- номера телефонов (мобильного, домашнего);
- номер лицевого счета;
- данные о праве собственности;
– площадь помещения;
- сведения о документе, который подтверждает полномочия представителя.

В отношении категорий, указанных в пункте 4.3., 4.4., обрабатываются:
- фамилия, имя, отчество;
– дата рождения;
- место рождения;
– адреса места жительства и регистрации;
- паспортные данные;
- ИНН;
- СНИЛС;
- номер расчетного счета;
- ОГРН;
- ОГРНИП;
– контактный телефон;
– адрес электронной почты.

5. Порядок и условия обработки персональных данных.

5.1. Обработка персональных данных Оператором осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и области персональных данных.

Оператор без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, на основании заключаемого с этим лицом договора. Договор должен содержать перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных».

В целях внутреннего информационного обеспечения Оператор может создавать внутренние справочные материалы, в которые с письменного согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, могут включаться его фамилия, имя, отчество, место работы, должность, год и место рождения, адрес, адрес электронной почты, иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных.

5.2. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором.

Перечень персональных данных, обрабатываемых в ООО УК «Жилкомсервис», определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Оператора с учетом целей обработки персональных данных.

Оператор осуществляет: сбор, запись, хранение, систематизацию, использование, передачу данных, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, уничтожение.

5.3. Обработка персональных данных Оператором осуществляется следующими способами:

- смешанная обработка персональных данных; без передачи по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет.

Обработка персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных, философских убеждений, интимной жизни, членства в общественных объединениях (специальные категории персональных данных) Оператором не осуществляется.

5.4. Условия передачи персональных данных в адрес третьих лиц.

Организации имеют право доступа к персональным данным субъектов персональных данных только, если они наделены необходимыми полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо, на основании договоров с Оператором, заключенных в связи с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, в Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.Конфиденциальность персональных данных.

Сведения о персональных данных субъектов персональных данных, являются конфиденциальными.

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5.6. Трансграничная передача персональных данных.

Трансграничная передача персональных данных Оператором не осуществляется.

5.7. Срок и условие прекращения обработки персональных данных.

Условием прекращения обработки персональных данных может являться ликвидация организации.

5.8. Хранение и уничтожение персональных данных.

5.8.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.

Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого является субъект персональных данных.

При осуществлении хранения персональных данных Оператор персональных данных использует базы данных, находящиеся на территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона "О персональных данных".

Оператором осуществляется обработка персональных данных с использованием баз данных, находящихся у юридических лиц на территории Российской Федерации по адресам:

- Красноярский край, город Сосновоборск, улица Ленинского Комсомола, дом 18, пом.3 (ООО УК «Жилкомсервис»);
- Красноярский край, город Сосновоборск, улица Новоселов, дом 28, помещ.71 (ООО «Расчетно-кассовый центр»);
- Красноярский край, город Красноярск, улица Урицкого, дом 124Б (АО «Красинформ»).

5.8.2. Уничтожение документов (носителей), содержащих персональные данных, производится путем сожжения, дробления (измельчения). Для уничтожения бумажных документов допускается применение шредера.

Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания или форматирования носителя.

Факт уничтожения персональных данных подтверждается документально актом об уничтожении.

5.9. Использование шифровальных (криптографических) средств.

Оператором используется шифровальные (криптографические) средства: КриптоПро CSP версии 4.0; класс СКЗИ: СК3

5.10. Меры, принимаемые Оператором для обеспечения выполнения обязанностей оператора при обработке персональных данных:

- принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Оператора в области персональных данных;
- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
- назначает лицо, ответственное за обработку персональных данных;
- назначает лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных;
- издает настоящую Политику обработки персональных данных;
- издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы обработки и защиты персональных данных;
- осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним

нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, настоящей Политике, локальным нормативным актам;

- осуществляет оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона «О персональных данных», определяет соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных данным Федеральным законом;
- применяет меры по защите от несанкционированного доступа к персональным данным;
- обеспечивает раздельное хранение персональных данных и их материальных носителей с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность персональных данных;
- осуществляет ознакомление сотрудников (работников) и сотрудников (работников) непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных;
- публикует, размещает или иным образом обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике;
- осуществляет иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

Обеспечение безопасности персональных данных достигается следующими мерами:

- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных;
- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
- учетом машинных носителей персональных данных;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных;
- определение мест хранения персональных данных (материальных носителей);
- определением перечня лиц, осуществляющих обработку персональных данных и имеющих к ним доступ;
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных;
- осуществлением иных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным.

В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их обработки, персональные данные подлежат их актуализации оператором, а обработка должна быть прекращена, соответственно.

При достижении целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные подлежат уничтожению, если:

– иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

– оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" или иными федеральными законами;

– иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных.

Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по запросу последнего.

Порядок направления субъектам персональных данных таких запросов определен требованиями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и производится в соответствии с процедурой, изложенной в Правилах рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в ООО УК «Жилкомсервис».

Запрос должен содержать:

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения); либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором; подпись субъекта персональных данных или его представителя.

Обращения субъектов персональных данных по вопросам, связанным с обработкой персональных данных, могут быть оформлены в свободной форме и направлены Почтой России, на официальный электронный адрес организации, или другим способом.